

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1520/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสำราญ เตี้ยปักซี่

จำเลย

นายสำราญ เตี้ยปักซี่ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 91,291 ฯลฯ พระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา
47,78,157,160,32 ฯลฯ สำหรับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291
และพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา 43,157 ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 291ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุด จำคุก 6 ปี ลงโทษตามพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก มาตรา 78,160 วรรค 2 จำคุก 2 เดือน รวม 2 กระทั่งให้จำคุก 6 ปี 2
เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 3 ปี 1 เดือน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ (อันดับ 34 แผ่นที่ 3)

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 35,36)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาแล้วครั้งหนึ่ง ศาล
ฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้อง (อันดับ 32)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์โดยตีราคาประกัน
110,000 บาท (อันดับ 9)

คำสั่ง

ศาลฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาของจำเลย จึง
ยังไม่มีเหตุสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมให้ยกคำร้อง

ศาลฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาของจำเลย จึง
ยังไม่มีเหตุสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมให้ยกคำร้อง

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ